

0004911-21.2022.8.26.0152

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Eduardo de Lima Galduróz

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... necessárias a resguardar-se de furtos e roubos que recaiam sobre os produtos expostos a venda; inexiste qualquer razão para que semelhantes cuidados não sejam estendidos à prevenção de crimes de que possam ser vítimas os utentes do estabelecimento.

A ação de terceiro furtador, por previsível e passível de prevenção, portanto, é tida na conta de fortuito interno, que não afasta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

0004911-21.2022.8.26.0152 - lauda

Autos conclusos ao(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a) Eduardo de Lima Galduróz. Cotia, 28 de novembro de 2022. Escrevente/Servidor, FTMF.

SENTENÇA

Processo nº:

0004911-21.2022.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

José Fernandes de Almeida

Requerido:

MERCADÃO ATACADISTA

Juiz de Direito: Dr. Eduardo de Lima Galduróz

Vistos.

Dispensado o relatório, artigo 38, Lei nº 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa patrocinada pelo requerido. O documento de fls. 45 demonstra que o autor é proprietário do veículo VW/Parati CL. 1.6 1997/1997 placa LY****5, nascendo daí a legitimidade do autor para perquirir a indenização pelos danos materiais suportados no dia 25.05.2022.

No mais, o feito sob análise comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que despiciendo se faz designar audiência.

A ação é parcialmente procedente.

Sustenta o autor, em inicial, no dia 25.05.22 que teve a bateria de seu veículo furtada no estacionamento do requerido, disponibilizado este pelo supermercado (fls.12 e fls.14).

A este respeito, a parte autora produziu suficiente início de prova de suas alegações, a saber, boletim de ocorrência, em que narra os fatos de forma clara e relaciona sua perda (fls. 06/08); cupom fiscal de compras no supermercado requerido (fls. 11); fotos do veículo no local em que estacionamento e sem - aparentemente - a bateria (fls.12/14).

Diante de tal início de prova, caberia à parte requerida, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, demonstrar, quiçá por meio de disponibilização de imagens de seu sistema de segurança, que o furto não ocorreu no interior de suas dependências, de tal modo a afastar a responsabilidade daí advinda.

Não o fez, limitando-se a afirmar a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, de tal sorte a se presumirem verdadeiras as alegações do requerente.

Nesta ordem de ideias, cumpre verificar se o requerido detém responsabilidade em razão de furto ocorrido no interior de suas dependências, mais especificamente, no estacionamento disponibilizado aos clientes.

A resposta é positiva.

Nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

O parágrafo 1º e incisos, do citado dispositivo, estabelece que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração: a) o modo de seu fornecimento; o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi fornecido.

Ora, um dos atrativos oferecidos por redes de varejo é exatamente a segurança que supostamente haverá nas dependências do estabelecimento.

Assim, a disponibilização de tal espaço privado aos consumidores constitui-se em fator preponderante e inerente ao desenvolvimento da atividade-fim, de forma que cabe ao fornecedor, que do empreendimento auferir lucro, a tomada das providências necessárias para garantir a segurança dos utentes em suas dependências.

Se há dificuldade no prevenir todo e qualquer ato ilícito que possa ocorrer na loja, trata-se de risco do próprio negócio, que não pode ser lícitamente transferido ao consumidor, e que certamente já foi considerado pelo empresário ao decidir explorar tal nicho de atividade.

Assim, não se pode cogitar de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, quando era dado ao estabelecimento tomar providências mezinhas para garantir a segurança dos clientes, tais como contratação de seguranças e instalação de câmeras que pudessem identificar o furtador/roubador, facilitando sua captura, ou mesmo inibir este tipo de conduta.

Pondero que o estabelecimento, obviamente, toma as providências necessárias a resguardar-se de furtos e roubos que recaiam sobre os produtos expostos a venda; inexistente qualquer razão para que semelhantes cuidados não sejam estendidos à prevenção de crimes de que possam ser vítimas os utentes do estabelecimento.

A ação de terceiro furtador, por previsível e passível de prevenção, portanto, é tida na conta de fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do

estabelecimento.

A questão, inclusive, já se encontra pacificada pela Súmula de nº 130, do eg. STJ, assim ementada:

"Súmula ° 130 - A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento".

E, ainda, neste sentido:

"DENUNCIAÇÃO À LIDE DA FRANQUEADA. Não cabimento, ante de responsabilidade solidária das empresas franqueadora e franqueada. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Arts. 14, 18 e 88, CDC, e 125, II, CPC (antigo 70, III, CPC/71). Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Roubo em estacionamento de supermercado. Caixa eletrônico situado nas dependências do supermercado. Responsabilidade do fornecedor de serviços, no caso, pela segurança dentro do seu estabelecimento. Art. 14, CDC. Embora o dever de segurança pública seja do Estado (art. 144, CF), e não dos particulares, algumas empresas têm maior responsabilidade pela segurança de seus clientes, ante o risco diretamente relacionado ao serviço prestado, como é o caso dos bancos. No caso de hipermercados e shopping centers, a segurança do cliente é oferecida como um plus às mercadorias e serviços oferecidos no estabelecimento comercial. Ausência de caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro. Precedentes STJ. Réu que, no caso, não demonstrou aparato de segurança para prevenir ou coibir o ocorrido. Danos morais configurados. Valor da indenização suficiente. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da condenação. Recurso não provido." (TJ/SP - 5ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1024347-55.2015.8.26.0002 - Relatora a Desembargadora Fernanda Gomes Camacho - julgado em 26 de outubro de 2.016).

"Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Furto ocorrido no interior de supermercado. Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa ou fato contrário. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Aplicação do direito à espécie. Procedência do pedido de indenização pelos danos materiais apontados na inicial. (...) Aplica-se, portanto, a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, prevista no art. 14 do CDC, em razão dos defeitos no próprio serviço, não fornecendo a segurança que o consumidor dele pode esperar, o que causou danos à recorrente. É de se salientar também que "(...) o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC." (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJ 05/12/2005)."(STJ - REsp. 1050554/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi).

Cumprido ao requerido, portanto, ressarcir a parte autora pelos prejuízos experimentados, sendo: R\$ 80,00 (referente à carcaça de bateria - fls.10, fls.15) e mais R\$ 280,00 (referente à compra de uma bateria - fls.09), perfazendo o valor de R\$ 360,00.

Suposto tenha havido outros gastos, no valor de R\$ 150,00, esses danos materiais não veio minimamente comprovado nos autos, não podendo ser entendida como tal a mera alegação autoral em inicial sem qualquer comprovação, de sorte que, neste particular, esse pedido é julgado improcedente.

Improcedente, sob outra perspectiva, o pedido de indenização por danos morais.

A questão é, em si meramente de natureza patrimonial, não tendo havido danos mais deletérios, como ofensa a um dos direitos da personalidade (nome, honra, imagem, vida privada etc.), de forma que a questão fica bem resolvida com a restituição pecuniária determinada.

Assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Do exposto, afastado o pedido de indenização por danos morais, julgo parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R\$ 360,00, com juros legais correndo da citação e correção monetária a contar do ocorrido.

Com isso, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, incompatíveis com a espécie, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto por advogado no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor atualizado da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

P.I.C.

Cotia, 29 de novembro de 2022

Eduardo de Lima Galduróz
Juiz de Direito